

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 68/2531	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฯ	โจทก์
	ร.ต.ท. พีรชาติ รื่นเริง กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 808, มาตรา 823

ป.วิ.พ. มาตรา 60, มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 249

ย.มอบอำนาจช่วงให้ส.ฟ้องคดีแทนโจทก์ต่อมาย.ได้รับมอบอำนาจจากโจทก์โดยมีอำนาจดำเนินคดีทางศาลแทนโจทก์และมีอำนาจมอบอำนาจช่วงได้ หลังจากนั้นย.และส.ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบมอบอำนาจเดิมหรือทำใบมอบอำนาจขึ้นใหม่ดังนี้แสดงว่า ย.และส.มีเจตนาให้ใช้ใบมอบอำนาจเดิมนั่นเองใบมอบอำนาจเดิมระหว่าง ย.และส.จึงสมบูรณ์ส.มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ได้ตั้งแต่วันที่โจทก์มอบอำนาจให้ ย.ดำเนินคดีดังกล่าว จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ไม่ได้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยถูกต้องตามกฎหมายคำให้การดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายใดหรือเพราะเหตุใดจึงเป็นคำให้การที่ไม่ได้อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสองข้ออ้างดังกล่าวจึงไม่มีประเด็นแต่ฎีกาของจำเลยที่ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อศาลฎีกาเห็นสมควรย่อมยกขึ้นวินิจฉัยได้

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้นายยรรยง คูโรวาท เป็นผู้ดำเนินคดี ในการดำเนินคดีนี้ นายยรรยงมอบอำนาจให้นายเสริมชาติ เป็นผู้ดำเนินคดีแทนโจทก์ โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน กท.จ.10-1186 ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ ชนรถจักรยานยนต์ จำเลยที่ 1 ในฐานะพนักงานสอบสวนยึดรถยนต์ของโจทก์ไป เพื่อประกอบคดีและเก็บรักษาโดยจอดไว้หน้าสถานีตำรวจจำเลยที่ 2 เป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ไม่เก็บรักษาไว้ด้วยความ ระมัดระวัง เป็นเหตุให้อุปกรณ์ส่วนควบรถยนต์สูญหายไปหลายรายการ เป็นการทำให้ จำเลยทั้งสองขาดค่าเสียหาย 23,100 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่ได้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยถูกต้องตามกฎหมาย อุปกรณ์รถยนต์ของโจทก์มิได้สูญหายไป คดีของโจทก์ขาดอายุความละเมิดแล้ว จำเลยทั้งสองยึดรถยนต์ดังกล่าวไว้ประกอบ คดีตามกฎหมาย และได้ใช้ความระมัดระวังดูแลเช่นวิญญูชน จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายโจทก์เป็นเงิน 23,100 บาท พร้อมดอกเบี้ย กับให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่า ทนายความ 600 บาท ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมสำหรับจำเลยที่ 2 ให้เป็น พับ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาว่า จำเลยที่ 1 ฎีกาเรื่องอำนาจฟ้องได้หรือไม่ จำเลย ที่ 1 ให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เพราะโจทก์ไม่ได้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยถูกต้องตามกฎหมาย เห็นว่า คำให้การดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายใดหรือไม่ถูกต้องเพราะเหตุอะไร ประกอบ กับการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายย่อมจะเกิดขึ้นได้จากหลายเหตุ จึงเป็นคำให้การที่ ไม่ได้อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา

177 พรรคสอง ขั้วอ้างดังกล่าวจึงไม่เป็นประเด็นแต่ฎีกาของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวเป็นฎีกาเกี่ยวกับเรื่องอำนาจฟ้องซึ่งเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาเห็นสมควรยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2524 นายยรรยงมอบอำนาจช่วงให้นายเสริมชาติฟ้องคดีแทนโจทก์ตามหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2524 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโจทก์มอบอำนาจให้นายยรรยง รองผู้อำนวยการ (บริหาร) มีอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางศาล และมีอำนาจที่จะทำการมอบอำนาจช่วงต่อไปได้ ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 1 วันที่ 12 มกราคม 2525 นายเสริมชาติใช้ใบมอบอำนาจดังกล่าวฟ้องคดีนี้ มีปัญหว่านายเสริมชาติมีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่าแม้ว่าขณะที่นายยรรยงมอบอำนาจให้นายเสริมชาติ นายยรรยงยังไม่ได้รับมอบอำนาจจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แต่ในวันรุ่งขึ้นนายยรรยงก็ได้รับมอบอำนาจจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หลังจากนั้นทั้งนายยรรยงและนายเสริมชาติก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบมอบอำนาจเดิมตามเอกสารหมายเลข 2 หรือทำใบมอบอำนาจกันใหม่ แสดงให้เห็นเจตนาของบุคคลทั้งสองว่าตั้งใจให้ใช้ใบมอบอำนาจเดิม ตามเอกสารหมายเลข 2 ต่อไปเพราะแม้จะเขียนขึ้นใหม่ก็ต้องเขียนข้อความเหมือนเดิมใบมอบอำนาจดังกล่าวจึงสมบูรณ์ และนายเสริมชาติก็มีอำนาจฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524 เป็นต้นไป"

พิพากษายืน

(สอง สุชะปุณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ